

통 보 사 항

1. 제 목 : 금품수수 후속조치에 관한 사항

2. 관계기관 : ☆☆□□병원

3. 내 용 : 정부에서는 공직자 등의 비리를 규제하는 강화된 반부패법으로 직무대가성을 따지지 않고 공직자 등의 금품수수를 금지하고자 '16. 9.28. 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률(이하 : 청탁금지법)」을 시행하였습니다.

「청탁금지법」 제8조제2항에 따르면 공직자등은 직무와 관련하여 대가성 여부를 불문하고 제1항에서 정한 금액(동일인으로부터 1회에 100만 원 또는 매 회계연도에 300만 원을 초과하는 금품 등) 이하의 금품 등을 받거나 요구 또는 약속해서는 아니 되며, 같은 법제23조에 따르면 제8조 제2항을 위반한 공직자등에게는 그 위반행위와 관련된 금품 등 가액의 2배 이상 5배 이하에 상당하는 금액의 과태료를 부과하도록 정하고 있습니다.

또한, 같은 법 제14조에 따르면 이 법의 위반행위가 발생한 기관은 조사·감사 또는 수사 결과에 따라 공소 제기, 과태료 부과 대상 위반행위의 통보, 징계처분 등 필요한 조치를 취하여야 하며, 제23조 제7항에 의거 과태료 부과 대상자에 대해서는 그 위반 사실을 「비송사건절차법」에 따른 재판 관할법원에 통보하여야 합니다.

그런데 갑질행태 근절 특정감사 시 헬프라인으로 접수('18.05.29.)된 익명신고 관련 조사를 실시한 결과, ☆☆□□병원 ■■직 ▲급 ○○○ 과장(■■■■실 소속)은 '16. 9.28. 「청탁금지법」이 시행되었음에도 불구하고, 직무관련자인 ■■■■실 소속 직원들이 걷은 비용으로 2017년과 2018년 생일선물로 상품권 10만 원권을 2차례 200,000원 상당 수수하여 「청탁금지법」 제8조 제2항을 위반함으로써 같은 법 제23조에 의한 과태료 부과대상에 해당합니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆□□병원장은

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 제2항을 위반한 ■■직
▲급 ○○○에 대하여 같은 법 제23조 제7항에 따라 위반 사실을 과태료 재판 관할
법원에 통보하는 등 적절한 조치를 취하여 주시기 바랍니다.(통보)